

종합감사 결과보고서

(○○○○지사 및 산하 5개 관리소)

2025. 8.

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○○○지사 및 가가가가관리소 등 5개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
○○○○지사	-	-	2023. 4.	㉠㉠㉠
가가가가	□□	*,***	2021. 5.	㉡㉡㉡
나나나나	□□	*,***	2021. 5.	㉢㉢㉢
다다다다	△△	*,***	2022. 9.	㉣㉣㉣
라라라라	□□	***	2022. 9.	㉤㉤㉤
마마마마	□□	***	2022. 9.	㉥㉥㉥

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2025. 5. 26. ~ 5. 30.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○○○지사 및 산하 5개(△△1, □□4) 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태는 양호하나,

㉠㉠㉠㉠ 관리소의 입주자격(주택) 검증 업무, ㉠㉠㉠㉠ 등 5개 관리소의 용역 등 사업자 선정 수의계약 업무가 일부 미흡하여 통보 조치하였다.

㉠㉠㉠㉠ 등 2개 관리소의 용역 등 사업자 선정 경쟁입찰 업무가 미흡하여 주의 조치 하였다.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2025. 7. 31.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
10	4	-	-	2 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	8

3) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
가가가가	입주자격(주택) 검증 업무	통보 (시정완료)	1
	용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)	통보, 주의	2
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	4
	입주자격(자산) 검증 업무 등	현지지도	9
나나나나	용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)	통보, 주의	3
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	5
	입주자격(자산) 검증 업무 등	현지지도	10
다다다다	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	6
	임대조건 적용업무(신분적용)	현지지도	11
라라라라	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	7
	입주자격(주택) 검증 업무	현지지도	12
마마마마	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	8
	임대차계약 신고 업무 등	현지지도	13

※ 신분상 처분 관련자 : 주의 2건(4명)

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
나나나나	*급	㉡㉡㉡	주의	용역 등 사업자선정 업무 소홀	가가가가	주의
아아아아	*급	㉢㉢㉢	주의	용역 등 사업자선정 업무 소홀	가가가가	주의
가가가가	*급	㉤㉤㉤	주의	용역 등 사업자선정 업무 소홀	가가가가	주의
아아아아	*급	㉦㉦㉦	주의	용역 등 사업자선정 업무 소홀	나나나나	주의

※ 이행관리 전담자 :

3. 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1	[통보(시정완료)] 사항
----------	---	-----------------

제 목 : 입주자격(주택) 검증 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법 시행규칙」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따른다.

그리고 주거복지실-2636(2020.09.28.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정), 다른주택 건설지역 이주에 대한 해석」에 따르면 주택전산검색 결과 WISE 시스템에 표기되는 ‘양도일’은 양도소득세 납부기준 양도일, ‘취득일’은 재산세 납세자 지정일, ‘건축물대장상 현소유자’는 건축물대장상의 소유 이력의 전산정보를 기준으로 조회된다.

따라서 소명대상 주택의 공부상 소유주와 임차인과의 관계, 상속으로 인한 취득 여부, 재산세 납세자 지정 사유, 지자체 무허가 건물회신 자료, 행정오류 등을 종합적으로 판단하여 무주택 소명처리 하여야 한다.

또한 분양권 취득세대에 대해서는 「주택공급에 관한 규칙」 개정(2018.12.11.) 및 주거복지실-4979(2018.12.26.)호 「주택공급에 관한 규칙」 개정사항 갱신계약 시 적용 방안 안내」에 따라 해당법 개정(2018.12.11.)이후 분양권을 취득하는 경우 유주택으로 간주하며, 유주택에 해당하는 분양권을 소유한 경우 입주예정일까지 퇴거유예기간을 부여하여야 하고 주거복지실-3052(2023.10.24.)호 「분양권 보유로 인한 퇴거유예세대 관리 방안 안내」에 따라 퇴거기한 도래세대에 대해 입주 예정일 3개월 전 퇴거안내 공문을 발송하여야 한다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 **8동 **2호의 주택소유전산검색 통보 결과 건축물대장상 현주택소유자로 검색된 건으로 분양권 취득 후 입주지정기간 3개월 전 퇴거통보를 하여야 하나 분양권 입주예정일이 2023년 7월로 도래하였으나 3개월 전 퇴거통보를 하지 않았고, 해당 주택을 2024년 4월 3일부 등기 취득하였으나 부적격자 퇴거 통보를 지연하였다.

다만, 해당 세대는 2025.5.21.일부 해약신청 후 2025.6.11.일부 퇴거하여 시정 완료 되었다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠관리소는 입주자격(주택) 검증 업무관련 감사 결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생되지 않도록 관련법령 및 지침등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

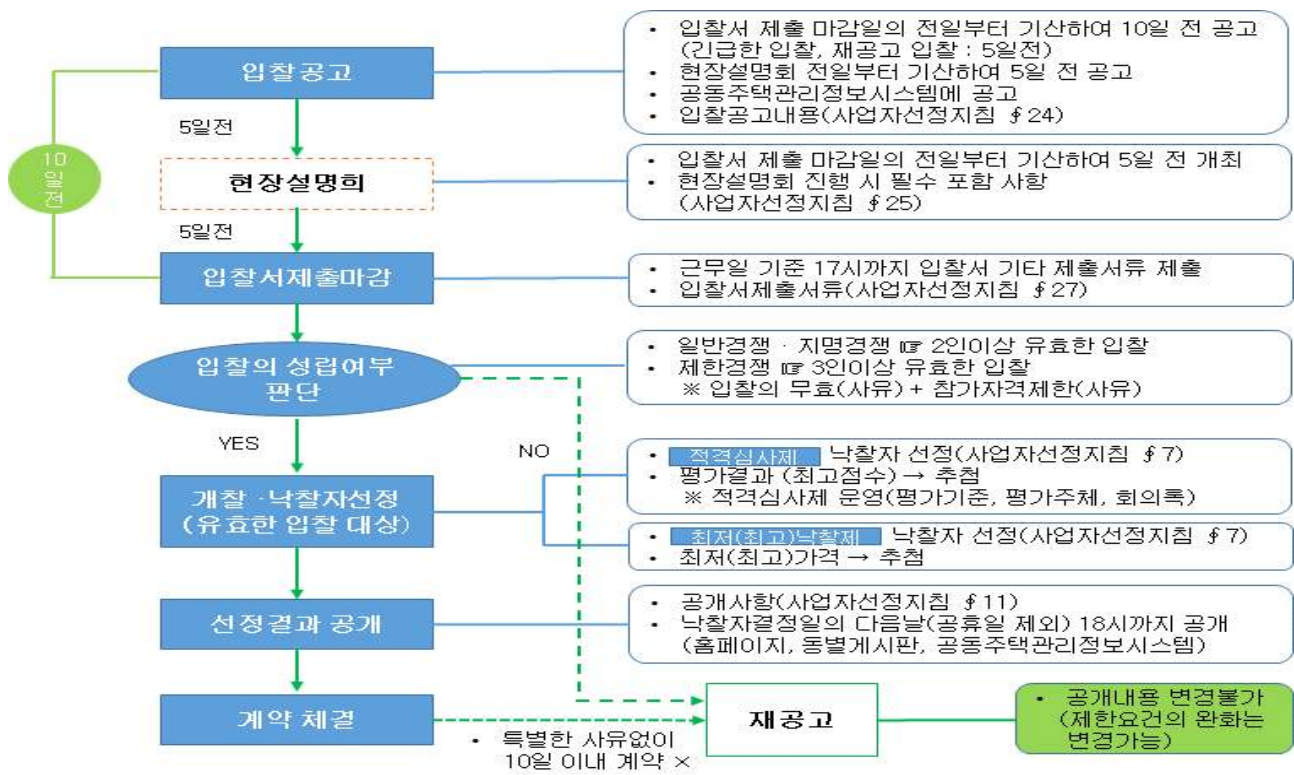
㉠㉠㉠㉠관리소는 추후 분양권 취득세대에 대하여 입주예정월 3개월 전 퇴거통보하고 입주예정월까지 퇴거하지 않는 경우 주거복지실 「입주자격 부적격자 관리 철저 안내」에 따라 업무처리 하기 바랍니다. 【통보(시정완료)】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡
 내 용 :

공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택 관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시¹⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문²⁾으로 시행하고 있다.

경쟁입찰에 의한 사업자 선정 시 [그림] 과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림] 경쟁입찰에 의한 사업자선정 절차 흐름도



1) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호(2023.06.22.) 등
 2) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

그리고 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제7조(낙찰의 방법) ① 낙찰의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 적격심사제: [별표 5], [별표 6]의 평가기준에 따라 최고점을 받은 자를 낙찰자로 선정하는 방식
2. 최저낙찰제: 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식
3. 최고낙찰제: 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식

주거복지실-3007(2020.11.05.)호 및 주거복지실-455(2022.2.14.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서와 기업신용평가 등급 확인서 발급기준은 다음과 같다.

- 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다. * 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 19.11.12.~20.11.11.까지를 말함
- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(**발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인**).
이 경우 평점은 만점으로 한다.
- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.
- 기업신용평가 등급확인서는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서 유효기간 이내의 것으로 한정한다.(다만, 입찰공고일 익일 이후 평가한 확인서를 제출하는 경우, 유효기간이 경과한 확인서를 제출하는 경우, 확인서를 제출하지 않는 경우 등 적격하게 제출하지 않은 경우에는 “0” 점으로 처리)
- 업무실적은 ‘**완료실적**’을 의미하며, ‘계약 체결 후 착수 전’이나 ‘진행 중’인 실적은 완료 실적에 포함되지 않는다.

- 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당용역 등의 용역이행실적 증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0” 점 처리한다.
- 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류를 조합하여 인정 할 수도 있다.
- 업무실적 확인은 용역이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서 등)를 제출받아 확인할 수 있다.
- 신용조회회사(신용평가등급 확인서 발급) : 금융감독원 등록(‘17.12월말 기준)
 - ① 나이스 디앤비(<http://www.nicednb.com>)
 - ② SCI평가정보(<http://www.sci.co.kr>)
 - ③ 이크레더블(<http://www.ecredible.com>)
 - ④ 나이스평가정보(<http://www.nicecredit.com>)
 - ⑤ 한국기업데이터(<http://www.kedkorea.com>)

선정지침 제26조(참가자격의 제한) 및 제27조(제출서류) 발췌

제26조(참가자격의 제한) ① 사업자가 입찰공고일 현재 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경쟁입찰에 참가할 수 없으며, 입찰에 참가한 경우에는 그 입찰을 무효로 한다.(수의계약의 경우에도 해당된다) 다만, 제4호의 경우에는 제1항 본문에 따른 입찰공고일 현재를 입찰서 제출 마감일까지로 한다.

1. 사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 그 자격요건을 갖추지 아니한 자
2. 해당 법령에 따른 영업정지 처분을 받고 그 영업정지 기간 중에 있는 자
3. 국세 및 지방세를 완납하지 아니한 자
4. 해당 입찰과 관련하여 물품·금품·발전기금 등을 입주자, 사용자, 입주자 대표회의(구성원을 포함한다), 관리주체(관리사무소 직원을 포함한다) 등에게 제공하거나 제공하기로 약속한 자
5. 해당 공동주택의 입주자대표회의의 구성원(그 배우자 및 직계존비속을 포함한다), 관리사무소장 또는 관리직원이 운영하는 사업자
6. 사업자 선정과 관련하여 입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과되지 아니한 자

제27조(제출서류) 입찰에 참가하는 사업자는 다음 각 호의 서류를 관리주체에게 제출한다.

1~9호 “생략”

10. 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일 전일 기준으로 최근 1년간 행정처분 확인서 1부

11. 그 밖에 입찰에 필요한 서류(제26조제1항제6호 및 제27조제1호부터 제7호와 관련한 추가서류에 한하며, 그 밖의 서류를 포함하지 못한다)

■ 경쟁입찰 절차(선정결과 공개, 입찰 서류 등)

○ ㉠㉠㉠㉠관리소는 2024년 재활용품 수거 계약(일반경쟁 최고가) 입찰을 진행하면서 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제6호에 따라 입찰담합에 따른 공정거래위원회의 과징금 처분 여부를 확인하기 위하여 입찰공고일 기준 최근 6개월간의 법 위반사실 확인서를 제출받아 입찰 참가자격 제한여부를 확인해야 하나 법 위반사실 확인서의 조회기간이 입찰공고일 기준으로 적정하지 않았다.

○ ㉡㉡㉡㉡관리소는 2023년 재활용품수거 계약(일반경쟁 적격심사) 입찰을 진행하면서 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 입찰공고일 전일 기준 최근 1년간 행정처분 확인서를 제출받아야 하나 행정처분확인서 조회기간이 입찰공고일 기준으로 적정하지 않았다.

■ 경쟁입찰 절차(적격심사 평가)

○ ㉢㉢㉢㉢관리소는 2023년 폐의류수거 계약(일반경쟁 적격심사) 입찰을 진행하면서 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제7조(낙찰의 방법) 제1항제1호에 따른 적격심사제를 통해 낙찰자를 선정할 경우 [별표 6]의 평가기준에 따라 최고점을 받은 자를 낙찰자로 선정하여야 하고, 적격심사 평가항목에 따른 세부 배점기준 적용은 「적격심사 세부기준」 제4조(배점기준 및 심사기준일)의 [별표]에 의해 적격심사 평가를 수행하여야 한다.

그러나 적격심사 평가 시 기업 신뢰도 항목 중 신용평가등급 평가 시 ‘A’ 사는 신용평가등급 확인서 발급회사가 아닌 ‘한국평가데이터 주식회사’에서 발급한 신용평가등급 확인서에 의해 “B0” 등급인 평가점수 14점을 부여하였다.

또한 업무수행능력 항목 중 업무실적은 응찰업체 중 ‘A’ 사는 5건의 업무실적 자료를 제출하여 평가점수 10점을 부여하였으나 이중 4건의 업무실적은 입찰 공고일 현재 진행중인 계약으로 업무실적 건수 산정에서 제외하여야 하고, ‘C’ 사는 4건의 업무실적 자료를 제출하여 평가점수 8점을 부여하였으나 제출 서류를 확인한 결과 2건의 업무실적 증빙자료만 제출된 것으로 확인되었으며, 이를 반영하여 평가점수를 재산정한 결과 순위가 변동되었다.

수감기관 의견

가가가가, 나나나나관리소는 용역 등 사업자 선정 지침과 관련한 감사결과를 수용하면서 해당 직원에 대한 교육 등으로 재발 방지에 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

가가가가, 나나나나관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보, 주의】

[관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
㉡㉡㉡	*급	관리소장	20**.**.*. ~ 20**.**.*.	주의	나나나나
㉢㉢㉢	*급	계약담당	20**.**.*. ~ 20**.**.*.	주의	아아아아
㉤㉤㉤	*급	계약담당	20**.**.*. ~ 현재	주의	가가가가
㉥㉥㉥	*급	관리소장	20**.**.*. ~ 20**.**.*.	-	퇴사
㉦㉦㉦	*급	계약담당	20**.**.*. ~ 20**.**.*.	주의	아아아아

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤
 내 용 :

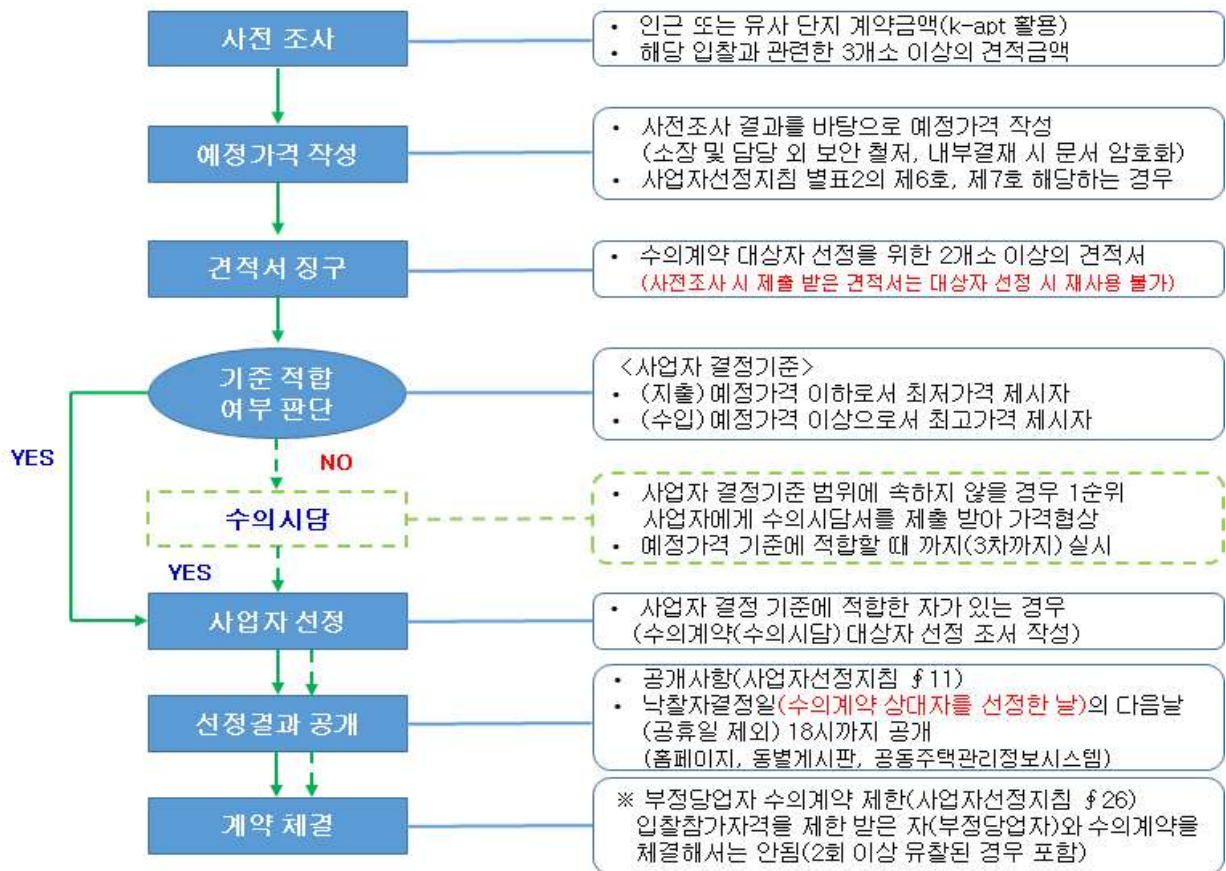
공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택 관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시³⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문⁴⁾으로 시행하고 있다.

따라서 사업자 선정 시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침(이하 ‘선정지침’이라 한다)」 제4조(입찰의 방법) 제1항에 따라 “경쟁입찰”이 원칙이고, 제3항에 따라 [별표 2]에 해당하는 경우 수의계약을 할 수 있으며, 수의계약 시 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다. 선정지침 [별표 2]의 제6호·제7호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 1], 선정지침 [별표 2]의 제9호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 2]와 같다.

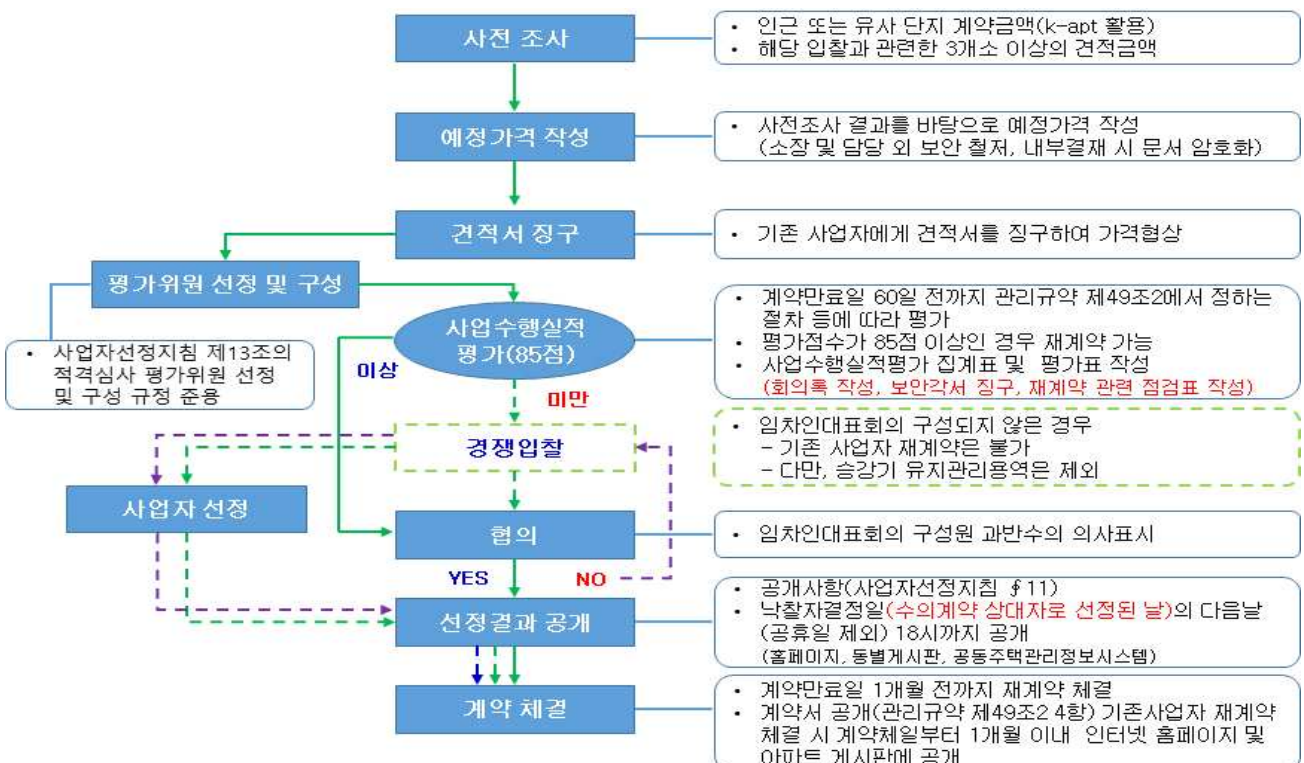
[별표 2] (지침 제4조제3항 관련) “수의계약의 대상” 발채 6. 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다. 7. 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다. 9. 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우
--

3) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제204-196호(2024.04.11.), 제203-341호(2023.06.22.) 등
 4) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호 관련)



[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제9호 관련)



국토교통부에서 고시한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」과 주택관리실에서 안내한 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따른 업무절차 및 수감 업무 수행 실태는 다음과 같다.

■ 예정가격 작성, 견적서 징구, 사업자 결정(기준 적합여부 판단)

- 계약체결 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치해야 하는 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대해 결정하여 예정가격 조서를 작성하며, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 예정가격조서를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하여야 한다.

- [그림 1]의 수의계약은 2인 이상의 견적서를 받아 지출(관리비)인 경우 예정가격 이하로서 최저가격 제시한 자, 수입(잡수입)인 경우 예정가격 이상으로서 최고가격 제시한 자를 사업자로 선정해야 한다.

- 기존사업자 재계약 시 ‘견적서를 받아 가격을 협상한 후 결정된 가격에 대한 점수를 포함하여 사업수행실적을 평가’해야 하고, 평가위원은 관리소장과 관리소장이 선정한 임차인 4명 이상(임차인대표회의의 임차인 1명이상)으로 구성하여 보안각서를 제출받아야 하고, 회의(평가) 시 회의록을 작성·보관 해야 한다.

그리고 평가시점의 자격유지 여부를 확인하기 위하여 법인등기부등본 등의 서류를 제출받아야 하며 사업수행실적 평가는 계약만료일 60일 전까지 실시하여야 하고, 임차인대표회의와 협의하여 임차인대표회의로부터 문서(회의록) 통보받은 날을 낙찰자 결정일로 한다

또한 승강기 유지관리 계약을 제외한 기존사업자 재계약은 선정지침 제4조(입찰의 방법)제3항 관련 [별표 2]의 제9호에 따라 임차인대표회의와 협의한 경우에 한해 사업수행실적 평가에 따른 기존 사업자 재계약을 할 수 있다.

- ㉠㉠㉠㉠관리소는 [참조1]과 같이 수의계약을 체결하였는데 2022년 승강기 유지관리용역 등 12건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았고, 2024년 승강기유지관리용역 계약은 예정가격을 대당 단가로

산출하였으며, 2022년 열교환기세척용역 계약은 수의계약대상자 선정조서를 작성하지 않았다.

그리고 2022년 승강기유지관리용역 등 2건의 계약은 사업수행실적 평가 회의록을 작성하지 않았고, 2022년 승강기유지관리용역 계약은 사업수행실적 평가 후 임차인대표회의와 협의하여 사업자를 선정하여야 하나 사업수행실적 평가 전 임차인대표회의와 사업자 선정에 대한 협의를 실시 하였다.

○ ○○○○관리소는 수의계약을 체결하였는데 2021년 열교환기세척용역 등 6건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았고, 2022년 승강기유지관리용역 계약은 예정가격을 대당 단가로 산출하였다.

그리고 2022년 승강기유지관리용역 등 2건의 계약은 사업수행실적 평가 회의록을 작성하지 않았고, 사업수행실적 평가 후 임차인대표회의와 협의하지 않았다.

○ ○○○○관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 폐의류수거 등 2건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았고, 2023년 승강기유지관리 등 2건의 계약은 견적서를 징구하지 않았으며, 2024년 열교환기 세척 등 2건의 계약은 수의계약 대상자 선정조서를 작성하지 않았다

그리고 2023년 승강기유지관리용역 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지확인(면허 등)에 필요한 서류를 제출받지 않았고, 사업수행실적 평가 시 회의록을 작성하지 않았다.

○ ○○○○관리소는 같이 수의계약을 체결하였는데 2024년 승강기유지관리용역 등 4건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았다.

그리고 2024년 승강기유지관리 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지확인(면허 등)에 필요한 서류를 제출받지 않았고, 사업수행실적 평가 시 회의록을 작성하지 않았다.

○ ㉠㉠㉠㉠관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 승강기유지관리용역 등 6건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았다.

그리고 2023년 승강기유지관리계약 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지확인(면허 등)에 필요한 서류를 제출받지 않았고, 사업수행실적 평가 시 회의록을 작성하지 않았다.

■ 사업자 선정결과 공개

- 수의계약을 할 경우 선정지침 제11조(선정결과 공개)에 따라 수의계약 상대자를 선정한 경우 선정일⁵⁾의 다음날⁶⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지⁷⁾ 및 동별게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.

- 기존사업자와 재계약을 체결한 경우 LH「임대주택 표준관리규약」제49조의2(기존사업자 재계약)제4항에 따라 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개⁸⁾하여야 한다.

○ ㉡㉡㉡㉡관리소는 2024년 승강기유지관리용역 등 2건의 계약은 K-apt 2건, 홈페이지 1건, 동별 게시판 1건의 사업자 선정결과를 기한 내 미공개 하였고, 2021년 불법광고물관리 계약은 사업자 선정결과를 공개하지 않았으며, 기존사업자 재계약인 2022년 승강기유지관리계약 등 2건은 계약서를 공개하지 않았다.

○ ㉢㉢㉢㉢관리소는 2021년 수목방재용역 등 2건의 계약은 사업자 선정결과를 기한 내 미공개 하였고, 기존사업자 재계약인 2022년 승강기유지관리계약 등 2건은 계약서를 공개하지 않았다.

5) 기존사업자 재계약은 임차인대표회의와 협의하여 선정된 날(회의록을 통보받은 날)

6) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

7) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

8) 공공임대주택은 공동주택관리법 제28조(계약서의 공개) 규정을 적용받지는 않으나, 표준관리규약 개정(2022.05.17.)에 따라 계약서를 공개

○ 다다다다관리소는 2023년 승강기유지관리용역 등 3건의 계약은 K-apt 3건, 홈페이지 2건, 동별 게시판 2건의 사업자 선정결과를 기한 내 미공개 하였고, 2023년 상가 승강기유지관리 계약은 동별 게시판에 사업자 선정결과를 공개하지 않았으며, 기존사업자 재계약인 2023년 승강기유지관리 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

○ 라라라라관리소는 2024년 승강기유지관리 계약시 사업자 선정결과를 기한 내 미공개 하였고, 기존사업자 재계약인 2024년 승강기유지관리 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

○ 마마마마관리소는 2023년 승강기유지관리 계약시 사업자 선정결과를 기한 내 미공개 하였고, 기존사업자 재계약인 2023년 승강기유지관리 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

■ 수의계약 체결 시 받아야 할 서류

• 수의계약 체결할 경우 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 확인 및 청렴계약 이행 서약 등을 확인하기 위하여 [표 1]의 서류를 받아야 한다.

[표 1] 수의계약체결 시 받아야 할 서류

정구할 서류		조회기간	비고
사업자등록증	사본		제27조제3호
법인인 경우 법인등기사항증명서	원본		제27조제4호
사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서	사본		지침 제26조제1항 제1호 확인
행정처분확인서(영업정지 확인)	사본	대상자 선정일 기준 1년	제2호 확인
국세 및 지방세 납세증명서	원본		제3호 확인
법 위반사실 확인서(입찰담합 확인)	사본	대상자 선정일 기준 6개월 (24.01.30. 홈넷 공용 게시판 안내)	제6호 확인
청렴계약 이행서약서	원본		청렴, 반부패
수의계약 체결 제한 여부 확인서	원본	22.05.19.(경영지원실-3853, 22.05.17.)	청렴, 반부패
인권보호서약서	원본	22.11.23.(감사실-1697, 22.11.23.)	청렴, 반부패

○ ㉠㉠㉠㉠관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2024년 열교환기세척 계약은 ‘행정처분확인서’의 조회기간이 적정하지 않았으며, 2024년 승강기유지 관리용역 등 2건의 계약은 ‘법 위반사실 확인서’를 받지 않았다.

그리고 2022년 승강기광고 계약은 ‘청렴계약 이행서약서’ 및 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 받지 않았고, 2023년 열교환기세척 등 4건의 계약은 ‘인권 보호서약서’를 받지 않았다.

○ ㉡㉡㉡㉡관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2022년 열교환기세척 계약은 ‘행정처분확인서’ 및 ‘국세 및 지방세 납세증명서’를 받지 않았고, 2024년 승강기유지관리 계약은 ‘행정처분확인서’의 조회기간이 적정하지 않았다.

○ ㉢㉢㉢㉢관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2025년 대기오염측정 계약은 ‘법 위반사실 확인서’를 받지 않았다.

그리고 2023년 대기오염측정 등 2건의 계약은 ‘청렴계약 이행서약서’를 받지 않았고, 2023년 폐의류수거 등 4건의 계약은 ‘인권보호서약서’를 받지 않았으며, 2023년 대기오염측정 등 2건의 계약은 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 받지 않았다.

○ ㉣㉣㉣㉣관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2024년 승강기광고 등 4건의 계약은 ‘법 위반사실 확인서’를 받지 않았고, 2023년 재활용품수거 계약은 ‘청렴계약 이행서약서’ 및 ‘인권보호서약서’를 받지 않았다.

○ ㉤㉤㉤㉤관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2024년 재활용품수거 등 2건의 계약은 ‘법 위반사실 확인서’를 받지 않았고, 2024년 승강기광고 계약은 ‘국세 납세 증명서’를 제출받지 않았다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤ 관리소는 용역 등 사업자 선정 지침과 관련한 감사결과를 수용하면서 해당 직원에 대한 교육 등으로 재발 방지에 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤ 관리소는 향후 용역 등 사업자 선정 업무 시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료⁹⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【 통보 】

9) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)